

Nr. 207 Kabinettsitzung vom 12. September 1933, 16.15 Uhr

R 43 I/1465, S. 1–14

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Schmitt, Seldte, Gürtner, Darré, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Funk, Feder, Posse, Hierl, Krohn, v. Rohr; Stellv. des Führers der NSDAP Heß; MinDir. Moritz; RKom. Backe, Reischle; Protokoll: MinR Wienstein (Punkt 1 und 9), Willuhn (Punkt 2, 6 und 8), Killy (Punkt 3–5 und 7).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES PATENTANWALTGESETZES.
 2. GEWÄHRUNG WEITERER ZUSCHÜSSE ZUR STÜTZUNG DER GEWERKSCHAFT MECHERNICHER WERKE.
 3. MITTEILUNGEN DES RECHNUNGSHOFS AN DIE REICHSREGIERUNG GEM. § 109 . (Rk. 8273). [abgesetzt])
 4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BÜRGERSTEUER 1934. (Rk. 10695).
 5. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS VERBOT DES VERKAUFS VON TABAKERZEUG- NISSEN UNTER STEUERZEICHENPREIS. (Rk. 10867).
 6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FÖRDERUNG DER GETREIDEBEWEGUNGENTWURF
 - a) EINES GESETZES ÜBER DEN ZUSAMMENSCHLUSS VON MÜHLEN)
 - b)
 8. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN VORLÄUFIGEN AUFBAU DES LANDSTANDES UND
 - 7 ÜBER MASSNAHMEN ZUR MARKT- UND PREISREGELUNG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE am ERZEUGNISSE).
- Schluß
dieses
Proto-
kolls.)
9. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BEURLAUBUNG VON ARBEITNEHMERN FÜR ZWECKE DER LEIBESERZIEHUNG.
 7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER WIRTSCHAFTSWERBUNG).

1. ENTWURF EINES PATENTANWALTGESETZES.

[abgesetzt]¹⁾)

2. GEWÄHRUNG WEITERER ZUSCHÜSSE ZUR STÜTZUNG DER GEWERKSCHAFT MECHERNICHER WERKE.

Der *Reichswirtschaftsminister* trug den Inhalt der Vorlage²⁾) vor. Er wies insbesondere darauf hin, daß eine andere Beschäftigung für die in dem Betrieb befindlichen 700 Arbeiter nicht beschafft werden könne. Die Einführung eines Zollschatzes für Blei, mit dem die Rentabilität der Mechernicher Werke erreicht werden könnte, käme zur Zeit nicht in Frage. Die Zollfrage werde jedoch dann geklärt werden müssen, wenn die Zinkhütte in Magdeburg errichtet sei.

Der *Reichsminister der Finanzen* brachte zum Ausdruck, daß er dieser ungesunden Subvention nur aus grenzpolitischem Interesse zustimmen könne und auch nur in der Erwartung, daß es sich um eine vorübergehende Maßnahme handele.

Der *Reichsminister des Innern* befürwortete die Unterstützung und sprach sich für die Einführung eines Zollschatzes aus.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte hierzu wiederholend, daß die Einführung eines Zollschatzes im Augenblick nicht möglich sei.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu³⁾).

3. MITTEILUNGEN DES RECHNUNGSHOFS AN DIE REICHSREGIERUNG GEM. § 109 RHO. (Rk. 8273). [abgesetzt]⁴⁾)

4. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BÜRGERSTEUER 1934. (Rk. 10695).

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den Inhalt des Entwurfs vor und begründete ihn⁵⁾).

1) Vgl. Dok. Nr. 215, P. 2.

2) Der RWiM hatte mit Schreiben an StSRkei vom 16. 8. um Kabinettsentscheidung über die Neugestaltung und Erhöhung der Subventionen an die Bleibergwerke in Mechernich (Nordeifel) gebeten und weiter ausgeführt: Für die aus grenzpolitischen und volkswirtschaftlichen Gründen (Devisenersparnis) dringend erforderliche Aufrechterhaltung der Mechernicher Werke seien aus öffentlichen Mitteln seit 1928 insgesamt 5 Mio RM je zur Hälfte von Reich und Preußen aufgewendet worden. In dieser Summe sei auch eine vom Reich übernommene Bürgschaftsverpflichtung in Höhe von 875 000 RM enthalten. Da die Mechernicher Werke diesen Betrag wegen ihrer ungünstigen Wirtschaftslage, die in erster Linie durch das Absinken der Bleipreise verursacht sei, nicht zurückzahlen könnten, müsse das Reich die Gläubigerin (Reichskredit-Gesellschaft AG) befriedigen. Hinzu kämen noch 600 000 RM Betriebszuschüsse in monatlichen Teilbeträgen bis zum Ende des Rechnungsjahres 1933 (31. 3. 34) und ein Zuschuß für Aufschlußarbeiten und Betriebsverbesserungen in Höhe von 130 000 RM, insgesamt also rund 1,6 Mio RM. Die PrStReg. werde voraussichtlich Zuschüsse in gleicher Höhe bewilligen (R 43 II/484, Bl. 64–67).

3) Der RWiM unterrichtete die Mechernicher Werke über den Kabinettsbeschluß mit Schreiben vom 22. 9. (Abschrift in R 2/15395, Bl. 115). Zur Festlegung der neuen Subventionsbedingungen und zur Fortsetzung der Stützungsaktion in den nachfolgenden Rechnungsjahren umfangreiches Material (u. a. auch Schriftwechsel und Denkschriften betr. Gewährung von Förderprämien; monatliche „Betriebsberichte“ der Mechernicher Werke bis 1941) in R 2/4413 und 15396–15398.

4) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/758 und R 53/9.

5) Nach dem Entwurf des RFM vom 31. 8. 33 sollte die Bürgersteuerverordnung 1933 (vom 28. 9. 32, s. RGL. I, S. 449) auf das Kalenderjahr 1934 ausgedehnt und zur Bemessung der Steuer das Einkommen des Jahres 1932 (zuvor 1931) zugrunde gelegt werden. Außerdem war u. a. die Aufhebung der Steuerbefreiung Nichtwahlberechtigter vorgesehen. In der Begründung hieß es: „Das Aufkommen an Bürgersteuer bildet im Haushalt sehr vieler Gemeinden einen wichtigen Einnahmeposten, der bei Wegfall durch andere Einnahmen zur Zeit nicht zu ersetzen ist.“ Bei der Steuerbefreiung Nichtwahlberechtigter „handelt es sich um den letzten Rest des ursprünglichen Gedankens, daß die Bürgersteuer ein Gegenstück zum Gemeindewahlrecht sein sollte. Es ist jetzt nicht mehr verständlich, weshalb derjenige, dem die bürgerlichen Ehrenrechte wegen einer früheren Straftat aberkannt worden sind, der jetzt aber in guten Verhältnissen lebt, keine Bürgersteuer zahlen soll. Die Streichung dieser Befreiungsvorschrift ist daher begründet. Die Folge der gesetzlichen Änderung ist, daß damit auch die Angehörigen der Reichswehr, die kein Wahlrecht haben, bürgersteuerpflichtig werden. Die Befreiung der Angehörigen der Reichswehr war sachlich auch bisher schon nicht

Der Reichswehrminister erhob Bedenken⁶⁾ gegen den Fortfall der Steuerbefreiung der Reichswehrangehörigen von der Bürgersteuer.
Der Entwurf wird angenommen⁷⁾).

5. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS VERBOT DES VERKAUFS VON TABAKERZEUGNISSEN UNTER STEUERZEICHENPREIS. (Rk. 10867).

[...] ⁸⁾

6. a) ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE FÖRDERUNG DER GETREIDEBEWEGUNG

b) ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN ZUSAMMENSCHLUSS VON MÜHLEN⁹⁾

8. ¹⁰⁾ ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN VORLÄUFIGEN AUFBAU DES LANDSTANDES UND ÜBER MASSNAHMEN ZUR MARKT- UND PREISREGELUNG FÜR LANDWIRTSCHAFTLICHE ERZEUGNISSE¹¹⁾).

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft wies auf die niedrigen Getreidepreise in Deutschland hin und bezeichnete es als erforderlich, eine stabile Preislage zu schaffen. Der Bauer

gerechtfertigt und ist lediglich auf die bisherige Aufrechterhaltung der Vorschrift zurückzuführen, daß Nichtwahlberechtigte keine Bürgersteuer zu zahlen haben.“ (R 43 II/791, Bl. 6–9).

⁶⁾ Hierzu nichts ermittelt.

⁷⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 15. 9. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 629). Zur Durchführung s. die VO des RFM vom gleichen Tage (ebd., S. 631).

⁸⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/797 und R 43 I/1465. S. auch RGBl. 1933 I, S. 653.

⁹⁾ In den am 8. 9. übersandten Entwürfen des REM war vorgeschlagen worden, (1) den RFM zu ermächtigen, zur „Förderung der Getreidebewegung weitere Garantien bis zum Höchstbetrage von 10 Millionen RM zu übernehmen“, um der „Reichsstelle für Getreide, Futtermittel und sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse (RFG)“ neue Möglichkeiten zu geben, durch Getreideankäufe den Angebotsdruck zu mildern; (2) den REM zu ermächtigen, (a) „zur Regelung der Verwertung von inländischem Roggen oder Weizen Mühlen, welche Roggen oder Weizen verarbeiten“, zusammenzuschließen, (b) Bestimmungen darüber zu erlassen, in welchen Mengen und zu welchen Preisen die einzelnen Mühlen Getreide anzukaufen und zu welchen Preisen sie Erzeugnisse aus Roggen oder Weizen zu verkaufen haben. Im Begleitschreiben und in beigefügter Aufzeichnung hatte der REM dargelegt: Seit den letzten Kabinettsberatungen über die Regelung der Getreidewirtschaft (vgl. Dok. Nr. 193, P. 27) hätten sich die Marktverhältnisse wesentlich schwieriger als vorausgesehen gestaltet, dies insbesondere deshalb, weil das Ergebnis der Brotgetreidernte 1933 die Erträge der Rekordernte 1932 (vgl. Anm. 1 zu Dok. Nr. 22) erheblich übertroffen habe. Zwar sei es im letzten Wirtschaftsjahr durch finanzielle Hilfen des Reiches (u. a. subventionierte Abgabe von 330 000 t Weizen an die Hühnerhaltungen, Einlagerung von 150 000 t Weizen durch die öffentliche Hand) gelungen, ein weiteres Abgleiten der Preise zu verhindern, doch habe sich ein neuer schwerwiegender Risikofaktor dadurch ergeben, „daß die abnehmende Hand (Händler, Müller, Bäcker) sich nur auf kurze Zeit mit Ware eindeckt“. Zur Lösung der Krise seien von den Landwirten schon während des letzten Erntejahres gesetzliche Mindestpreise für Getreide gefordert worden. Eine solche gesetzliche Regelung könne jedoch nur unter günstigsten Voraussetzungen zur Gesundung der Marktverhältnisse führen. „Denn wenn der gesetzliche Preis der Marktlage widerspricht, wird der Bauer auf die Dauer, um überhaupt seine Ware absetzen und aus ihrem Erlös seine drückendsten Geldbedürfnisse bestreiten zu können, sich damit abfinden müssen, auch zu Preisen, die unter dem Mindestpreis liegen, zu verkaufen. Dieser Folge würde nur damit begegnet werden können, daß hinter dem gesetzlichen Mindestpreis die jederzeitige Aufnahmebereitschaft der öffentlichen Hand steht.“ In guten Erntejahren hätte der Reichsfiskus hierdurch allerdings unübersehbare Risiken einzugehen. „Ganz anders sind die Dinge zu betrachten, wenn man die Preisbildung ohne den Staat als Garanten zu beeinflussen und zu sichern trachtet. Wenn durch Einwirkung auf die verarbeitenden Betriebe unter einer gewissen Mitwirkung von Landwirtschaft und Handel Ordnung in die Preisverhältnisse hineingebracht wird, so entspricht ein solches Verfahren wohl dem richtigen Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft. Besprechungen mit Vertretern des deutschen Müllereigewerbes haben denn auch ergeben, daß alle Mühlengruppen einer solchen Preisbildung zustimmen und eine derartige Neuordnung der Dinge als geeignetes und erwünschtes Mittel betrachten, nicht nur für die Gesundung des Getreidemarktes, sondern auch für die seit langen Jahren angestrebte Gesundung des Müllereigewerbes selber.“ (R 43 II/201, Bl. 52–65).

¹⁰⁾ Punkt 7 am Schluß dieses Protokolls.

¹¹⁾ Der am 12. 9. übermittelte GesEntw. wollte den REM ermächtigen, (1) vorläufige Regelungen über den „Aufbau des Standes der deutschen Landwirtschaft (Reichsnährstand) einschließlich des Aufbaues der landwirtschaftlichen Genossenschaften, des Landhandels (Großund Kleinhandel) und der Be- und Verarbeiter landwirtschaftlicher Erzeugnisse“ zu treffen; (2) den Reichs-

müsse jetzt zwecks Erwerbs von Geldmitteln zur Erfüllung seiner Verpflichtungen sein Getreide zu niedrigen Preisen absetzen. Eine Preisbesserung werde nicht über den Weg einer ihm empfohlenen gesetzlichen Anbaukontingentierung¹²⁾ zu erreichen sein, weil eine durchgreifende Kontrolle nicht möglich sei. Sie sei jedoch zu erlangen über einen korporativen Zusammenschluß, über den das Reich die Oberaufsicht habe.

Der *Reichsminister der Finanzen* brachte zum Ausdruck, daß er nicht eine bestimmte Stellungnahme dazu erklären könne, ob mit einem solchen Zusammenschluß die Preisschwierigkeiten zu überwinden seien. Bei einer Rekordernte sei andererseits auch fraglich, ob die Preisstützung mit den Mitteln des Reichsfinanzministeriums durchzuhalten sei. Eine Prüfung des anderen Vorschlages, der eine Anbaukontingentierung und die Festlegung eines Preises an den Schluß des Erntejahres vorsieht, halte er für geboten, obwohl er auch gewisse Bedenken gegen eine derartige Preisfestlegung habe. Auch im Interesse einer Verbesserung unserer Devisenbilanz empfehle er den Anbau von Ölfrüchten als Ersatz für den verminderten Brotgetreideanbau.

Ministerialdirektor Dr. *Moritz* gab die Zahlen der Erntevorschätzung des Statistischen Reichsamts¹³⁾ bekannt und wies darauf hin, daß insbesondere die Unterbringung des Ernteüberschusses bei Weizen Schwierigkeiten machen werde. Der Vorschlag zur Schaffung eines Mühlensyndikats gehe auch auf ein früheres Anerbieten der Mühlen zurück. Es würde damit auch ein Schutz für die Mittel- und Kleinmühlen erreicht werden.

Staatssekretär von *Rohr* erklärte, daß die Errichtung eines Mühlensyndikats nicht dazu verhelfen könne, die überschießenden Getreidemengen zu mobilisieren. Nach seinen Feststellungen würde die diesjährige Ernte größer sein, als von Ministerialdirektor Dr. *Moritz* angenommen werde¹⁴⁾. Mit Rücksicht auf die guten Erfahrungen mit dem Fettplan¹⁵⁾, der dem Landwirt bessere Milch- und Schweinepreise gebracht habe, müsse jetzt der Getreidebau durch gesetzliche Anbaubeschränkung geregelt werden. Das Stützungsverfahren müsse beseitigt werden, weil es die Preissicherung nicht gebracht habe und dem Reich große Geldlasten aufbürde. Die Anbauregulierung auf ständischer Grundlage halte er für nicht so durchgreifend wie durch gesetzlichen Zwang. Sie könne in diesem Jahre auf ständischer Grundlage nicht mehr rechtzeitig erfolgen. Die gesetzlichen Anbaubeschränkungen bei Zuckerrüben¹⁶⁾, Hopfen¹⁷⁾ und Tabak¹⁸⁾ hätten sich als durchführbar und segensreich erwiesen. Auch der Oberpräsident von Ostpreußen¹⁹⁾ und der badische Wirtschaftsminister²⁰⁾ hielten die gesetzliche Anbaubeschränkung für durchführbar. Auf organisatorischem Wege könne die Anbaubeschränkung in diesem Jahre nicht mehr erreicht werden²¹⁾.

nährstand oder einzelne seiner Gruppen anzuweisen, „die Erzeugung, den Absatz sowie die Preise und Preisspannen von landwirtschaftlichen Erzeugnissen“ zu regeln; (3) zur Regelung der Erzeugung, des Absatzes sowie der Preise einzelne Gruppen oder Angehörige des Reichsnährstandes mit anderen Unternehmen und Einrichtungen, die sich mit der Erzeugung, der Verarbeitung und dem Vertrieb landwirtschaftlicher Erzeugnisse befassen, zu wirtschaftlichen Selbstverwaltungskörpern zusammenzuschließen; (4) (§ 9:) im Einvernehmen mit dem RWiM Bestimmungen zu erlassen, „inwieweit die Vorschriften dieses Gesetzes auch auf landwirtschaftliche Bedarfsgegenstände Anwendung finden“ (R 43 II/203, Bl. 51–59).

12) Empfehlung des StS v. *Rohr*, der für eine „Anbaubeschränkung durch Gesetz um 10%“ eingetreten war. Vgl. den ausführlichen Vermerk Willuhns vom 10.9. über die „Gegenäußerung des Staatssekretärs von *Rohr* zu der Kabinettsvorlage betr. Maßnahmen zur Getreidestützung“ in R 43 II/201, Bl. 66–70. S. auch die Ausführungen v. *Rohrs* weiter unten.

13) Die Vorlage des REM vom 8. 9. (vgl. Anm. 9) enthält hierzu folgende Angaben: Roggen 8,44 Mio t (Ernte 1932: 8,36 Mio t), Weizen und Spelz 5,4 Mio t (5,16 Mio t), Gerste 3,32 Mio t (3,21 Mio t), Hafer 6,58 Mio t (6,65 Mio t). Insgesamt: 23,74 Mio t (23,38 Mio t).

14) Hierzu v. *Rohr* in seiner „Gegenäußerung“ zur Kabinettsvorlage des REM (vgl. Anm. 12): „Mehrertrag der Ernte 1933 gegenüber 1932 zu niedrig eingesetzt um 1 640 000 t (Kabinettsvorlage beziffert den Mehrertrag mit 360 000 t). Demgemäß werde das Angebot auf dem Markt nicht um 993 000 t, sondern um 3 285 000 t größer sein als 1932.“

15) Vgl. Dok. Nr. 57, P. 1; 69, P. 1.

16) VO vom 27. 3. 31 (RGBl. I, S. 86, 95).

17) VO vom 23. 2. 33 (RGBl. I, S. 80).

18) VO vom 1. 12. 30 (RGBl. I, S. 517, 526).

19) Koch.

20) Köhler.

21) Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Darré und v. *Rohr* waren in den unmittelbar vorangegangenen Tagen auch in der Öffentlichkeit bekannt geworden. Dazu der REM in einem Schreiben an den RK vom 11. 9.: Gelegentlich der landwirtschaftlichen Ausstellung in Essen habe v. *Rohr*, „ohne Benachrichtigung seines Ministers und ohne dessen Erlaubnis einzuholen“, eine

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß der Bauer verlangen müsse, daß die von ihm erzielten Preise nicht allen Schwankungen unterworfen würden. Die bisherigen staatlichen Stützungen hätten den freien Handel gezwungen, den Preis zu akzeptieren. Die Folge wäre eine Erhöhung der Anbaufläche gewesen. Es sei nicht logisch, auf gesetzlichem Wege die Anbaufläche zu begrenzen, wenn nicht der Preis gleichfalls auf gesetzlichem Wege stabilisiert würde. Der Bauer könne aber nicht einen Preisschutz für das fordern, was die Nation nicht benötige. Die Anschaffung einer nationalen Reserve sei auch in dem Falle richtig, wenn der Ankauf im Ausland erfolgen müßte. Der Inlandpreis würde dadurch nicht beeinträchtigt werden. Es käme in Frage eine Preisfestsetzung und Erklärung an den Bauer, daß er das aus einem Mehranbau erwachsende Risiko tragen müsse. Die Organisation müsse die Durchführung dieser Maßnahmen überwachen. Eine Verteuerung des Brotes müsse unter Einsatz der Staatsautorität verhindert werden.

Der Stellvertreter des Führers, *Heß*, bemerkte, daß in Erwägung gezogen werden könnte, einen Zwang auf die Konsumenten in der Richtung auszuüben, daß sie an bestimmten Tagen Nahrungsmittel aus Getreide verbrauchen müßten. Italien habe beispielsweise Makkaronitage eingerichtet. Der *Reichsminister für Luftfahrt* führte aus, daß er bei seiner letzten Anwesenheit in Ostpreußen Klagen der ostpreußischen Landwirte über unzureichende Getreidepreise vernommen habe. Sie hätten sich für eine Preisstabilisierung ausgesprochen. Er halte die Preissicherung durch organisatorische Maßnahmen für richtig.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* machte darauf aufmerksam, daß die Durchführung einer gesetzlichen Kontingentierung der Anbaufläche einen großen Verwaltungsapparat benötige. Durch organisatorischen Zusammenschluß ließe sich das von dem Herrn Reichskanzler gesteckte Ziel erreichen. Das Reich würde die Obergewalt ausüben.

Der *Reichswirtschaftsminister* schlug vor, daß die beteiligten Ressorts in den Gesetzentwurf die hier behandelten Gesichtspunkte hineinarbeiten sollen.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das Reichskabinett der Stabilisierung der Preise und der Anbaubeschränkung durch organisatorische Maßnahmen zustimme und daß das Gesetz über den vorläufigen Aufbau des Landstandes und über Maßnahmen zur Markt- und Preisregelung für landwirtschaftliche Erzeugnisse grundsätzlich angenommen sei²²⁾.

„öffentliche Rede gehalten, in welcher er mich und die von mir in Ihrem Auftrage vertretene Agrarpolitik in durchaus eindeutiger Weise desavouiert hat. Die entscheidende Stelle seiner Rede [vom 9. 9., vgl. „Westdeutsche Bauernzeitung“ vom 10. 9. 33, Exemplar in NL Darré, AD 24] lautet: ‚Von großer Bedeutung ist die Gestaltung des bäuerlichen Rechts. Es ist übrigens falsch, wenn, wie eine Zeitung geschrieben hat, behauptet wird, daß an der Not der Landwirtschaft nicht der niedrige Preis, sondern die hohe Verschuldung schuld sei. Die Scholle wird dann nicht zu einer unveräußerlichen Heimat, wenn sie den Mann nicht mehr ernährt. Dann wird sie zur Leibeigenschaft, und aus dem Segen wird ein Fluch. Aus all den großen Problemen, aus dem Ruf nach einer Reagrarisierung wird nichts, wenn die Bauersfrau mit 30 Jahren durch die Last der Not verbraucht ist. Erst müssen die wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Wer weiß, wie die falsche Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre die Landwirtschaft heruntergebracht hat, der wird ermessen, was eine gesunde Wirtschaftspolitik bedeutet. Die Frage Export oder nicht ist überholt. Wir müssen für den verlorenen Export wieder einen neuen inneren Markt schaffen.‘“ Diese Ausführungen v. Rohrs, so Darré weiter, „richten sich einmal gegen die von mir in der ‚Nationalsozialistischen Landpost‘ dargelegte agrarpolitische Linie, richten sich insbesondere aber gegen meinen Vortrag auf dem Partei-Kongreß der NSDAP in Nürnberg. [...] An diesem Beispiel darf ich Ihnen, hochzuverehrender Herr Reichskanzler, in Ergänzung meiner mündlichen Ausführungen einmal klar beweisen, wie wenig ich mich auf den Gehorsam meines Staatssekretärs verlassen kann. Denn er ist nicht nur anderer Meinung wie ich, sondern tut dies auch noch in aller Öffentlichkeit kund unter Außerachtlassung der bei solchen Anlässen gebotenen Zurückhaltung. Auf der Grundlage eines solchen Verhaltens ist meines Erachtens eine Zusammenarbeit nicht möglich, denn die Voraussetzung einer geordneten Verwaltung meines Ministeriums ist zum mindesten der Gehorsam meines Staatssekretärs.“ (Entwurf des Schreibens in NL Darré, AD 24). – Am 23. 9. 33 wurde StS v. Rohr in den einstweiligen Ruhestand versetzt. An seine Stelle trat am gleichen Tage der seit 30. 6. als „Kommissar z. b. V.“ im REMin. tätige Herbert Backe. Backe wurde jedoch erst am 25. 10. 33 zum StS ernannt (R 43 II/1143 a, Bl. 3–6).

²²⁾ Zur abschließenden Beratung s. Dok. Nr. 210.

9. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BEURLAUBUNG VON ARBEITNEHMERN FÜR ZWECKE DER LEIBESERZIEHUNG.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfs²³⁾ vor.
Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu.
Der Entwurf soll vorläufig nicht veröffentlicht werden²⁴⁾.

7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER WIRTSCHAFTSWERBUNG²⁵⁾.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* begründet die Vorlage²⁶⁾.
Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* bittet, den § 2 Abs. 1 Satz 2²⁷⁾ des Entwurfs wie folgt zu fassen: „Seine Mitglieder werden vom Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda im Einvernehmen mit den zuständigen Fachministern berufen.“ Dadurch solle sichergestellt werden, daß die vom Fachressort gewünschten Persönlichkeiten in den Werberat berufen werden.

23) In dem Entwurf des RIM vom 11. 9. war vorgesehen: „Jeder im Reichsgebiet beschäftigte deutsche männliche Angestellte und Arbeiter ist auf seinen Antrag von seinem Arbeitgeber zur Teilnahme an einem anerkannten Lehrgang für Leibeserziehung zu beurlauben“, und zwar „außerhalb des ihm bestimmungsgemäß sonst zustehenden Urlaubs“ und ohne „Anspruch auf Zahlung von Arbeitsentgelt“. Einwendungen des Arbeitgebers sollten nur „insoweit berücksichtigt werden, als [...] die Beurlaubung zu einer verhältnismäßig großen Schädigung des Betriebes führen würde“. In der Begründung wurde dargelegt: Die Erziehung der dt. „Männer zu gesunden und körperlich gestählten Menschen ist eine für die Behauptung des nationalen Staates wichtige und dauernde Aufgabe. Die Teilnahme an Lehrgängen für Leibeserziehung ist zu ihrer Lösung ein besonders wichtiges Mittel. Mit dem fortschreitenden Rückgang der Arbeitslosigkeit wird darauf Bedacht zu nehmen sein, daß auch diejenigen Männer, die [...] Beschäftigung gefunden haben und finden werden, körperlich ausgebildet und in ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit erhalten werden.“ (R 43 II/726, Bl. 252–254).

24) Die Veröffentlichung wurde bis Februar 1935 zurückgestellt. Der RIM übersandte den Entwurf am 29. 1. 35 an den StSRkei zur Vollziehung durch den RK und bemerkte im Begleitschreiben u. a.: „Das Reichskabinett hatte in der Sitzung vom 12. September 1933 das Gesetz über die Beurlaubung von Arbeitnehmern zum Zwecke der Leibeserziehung bereits beschlossen, seine Verkündung jedoch aus außenpolitischen Gründen ausgesetzt. Auf Vortrag des Herrn Reichswehrministers hat der Führer und Reichskanzler nunmehr entschieden, daß das Gesetz zu veröffentlichen ist.“ (R 43 II/727, Bl. 67–68). – Das Gesetz wurde vom RK am 15. 2. 35 vollzogen (RGBl. I, S. 197).

25) Zur Vorgeschichte: Einen diesbez. GesEntw. hatte der RPropM erstmals am 25. 8. vorgelegt. Er wurde in einer Ressortbesprechung am 31. 8. im RPropMin. eingehend beraten. MinR Willuhn vermerkte dazu unter dem 1. 9.: In der Besprechung hätten Vertreter des RWiMin., des REMin., und des AA den Entwurf zunächst entschieden abgelehnt. „Sie wandten sich hauptsächlich dagegen, daß der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda Arbeitsgebiete dieser drei Ressorts an sich zu ziehen beabsichtige. Auf die Erklärung des Herrn Staatssekretärs Funk hin, daß der Kernpunkt des Gesetzesentwurfs der § 5 [s. Anm. 26] sei und dieser einen Eingriff in die Ressortzuständigkeiten nicht schaffe, und daß nicht beabsichtigt sei, die bestehenden Einrichtungen in den Bereich des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda hinüberzuziehen, erklärten sich die Vertreter der vorgenannten drei Ressorts bereit, an der Formulierung eines neuen Entwurfs mitzuarbeiten. In diesem Entwurf, der eine kürzere Form erhalten soll, wird der § 5 an den Anfang gestellt werden.“ (R 43 II/315, Bl. 18–55). Zu dieser Ressortbesprechung vgl. auch den ausführlichen Vermerk v. Savignys vom 31. 8. (R 53/31, Bl. 158–162), der den Widerstand der genannten Ministerien gegen die beabsichtigte Kompetenzausweitung des RPropMin. noch eingehender dokumentiert.

26) Der vom RPropM am 8. 9. in erheblich gekürzter Fassung erneut vorgelegte Entwurf bestimmte in § 1 (zuvor § 5, vgl. Anm. 25): „Zwecks einheitlicher und wirksamer Gestaltung unterliegt das gesamte öffentliche und private Werbungs-, Anzeigen-, Ausstellungs-, Messe- und Reklamewesen der Aufsicht des Reichs. Die Aufsicht wird ausgeübt durch den Werberat der deutschen Wirtschaft.“ Und in § 2 Abs. 1: „Der Werberat ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Seine Mitglieder werden vom Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda berufen.“ In der Begründung erklärte der RPropM u. a.: Das dt. Werbe- und Reklamewesen sei gekennzeichnet durch „Mangel an Einheitlichkeit und starke Zersplitterung. Es wurden zwar brauchbare und sogar hervorragende Leistungen im einzelnen erzielt; es fehlt jedoch die Fähigkeit, allgemeine Schäden zu beheben und einheitliche Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen. Aufgaben, an deren sachgemäßer Erfüllung ein dringendes öffentliches Interesse besteht, werden nicht so durchgeführt, wie es die Lage der deutschen Volksgemeinschaft erfordert“. Schwerwiegende Mängel und Mißstände hätten sich vor allem auf dem Gebiet des Anzeigenwesens entwickelt. „Dringend erforderlich ist die Beseitigung des Aufлагenschwindels bei Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, der unlauteren Konkurrenz bei der Anzeigenvermittlung [...]. Die Anpreisungen deutscher Firmen müssen würdevoll sein. Sie dürfen in Sprache und Ausdruck nicht das sittliche Empfinden verletzen.“ (R 43 II/315, Bl. 56–62).

27) S. Anm. 26.

Der *Reichsminister des Innern* bittet, die §§ 3²⁸⁾ und 5²⁹⁾ des Entwurfs zu streichen, da sie im Hinblick auf § 18 R.H.O.³⁰⁾ nicht erforderlich seien. Er stelle ferner die Frage zur Erörterung, ob es notwendig sei, den Werberat zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes zu machen, ob nicht ein solches Gremium als beratende Körperschaft genüge.

Der *Reichsminister der Finanzen* äußerte Bedenken dagegen, daß in § 4 die Erteilung der Genehmigung³¹⁾ von einer Abgabe abhängig gemacht werde, deren Höhe nicht feststehe. Praktisch komme das auf eine Belastung der Wirtschaft hinaus, und es sei fraglich, ob sich diese Abgabe mit dem grundsätzlichen Bedürfnis der Wirtschaft nach Entlastung vereinbaren lasse.

Staatssekretär *Funk* erwiderte, daß diese Abgabe, die im übrigen ganz gering sein solle, von den in Betracht kommenden Kreisen leicht getragen werden könne, weil der Vorteil eines ehrlichen und zuverlässigen Reklamehandels und der Fortfall des unlauteren Wettbewerbs außer Verhältnis stehe zu dieser Belastung, selbst wenn sie Sätze erreiche, an deren Einführung nicht gedacht werde. Darüber sei man sich in Fachkreisen einig.

Der *Preußische Finanzminister* wendet sich gegen den Werberat als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Damit werde unnötig zu der Vielzahl der Steuergläubiger ein weiterer gefügt. Bedenklich sei auch, daß hier erstmalig ein Fall vorliege, in dem die Höhe der Abgabe nicht bestimmt festgelegt sei.

Der *Reichsminister des Innern* schlägt vor, den § 2 Abs. 1 Satz 1 zu streichen und Satz 2 zu fassen: „Die Mitglieder des Werberats werden vom Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda im Einvernehmen mit den zuständigen Fachministern berufen.“

Der *Reichsminister der Finanzen* bittet gleichfalls, die §§ 3 und 5 des Entwurfs zu streichen und in § 4 des Entwurfs zum Ausdruck zu bringen, daß die Höhe der Abgabe durch Verordnung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda und des Reichsministers der Finanzen festgesetzt wird. Unter Annahme der zuletzt vom Reichsminister des Innern und vom Reichsminister der Finanzen vorgeschlagenen Änderungen wurde dem *Entwurf* zugestimmt³²⁾.

²⁸⁾ § 3 des Entwurfs: „Für Wirtschaftswerbung dürfen Reichsmittel nur im Haushalt des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda veranschlagt werden.“

²⁹⁾ § 5: „Die Einnahmen und Ausgaben des Werberats werden im Reichshaushalt beim Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda ausgewiesen.“

³⁰⁾ § 18 der Reichshaushaltsordnung in der Fassung vom 14. 4. 30 (RGBl. II, S. 693): „Für einen und denselben Zweck sollen Mittel nicht an verschiedenen Stellen des Haushaltsplans veranschlagt werden.“

³¹⁾ D. h. die vom Werberat zu erteilende Genehmigung zur Ausführung von Wirtschaftswerbung.

³²⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 12. 9. 33 vollzogen (RGBl. I, S. 625). Zur Durchführung s. die VOen des RPropM vom 14. 9. und 27. 10. 33 (RGBl. I, S. 628 und 791). Einige Materialien zur Errichtung des Werberats der dt. Wirtschaft am 30. 10. 33 (u. a. WTB-Berichte über Eröffnungsreden von Goebbels und Funk) und zur Tätigkeit des Werberats 1934–1936 befinden sich in R 43 II/315 und R 55/348.

Zitierhinweis

Nr. 207 Kabinettsitzung vom 12. September 1933, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d207>